

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕33号

纪律处分决定书

当事人：苏新义，男，1971年12月出生，登记为广济惠达投资管理（天津）有限公司（以下简称广济惠达）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向苏新义下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕335号）。苏新义未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，广济惠达存在以下违规行为：

一是存在部分基金产品未备案。广济惠达作为执行事务合伙人设立的“天津广济致远企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“广济致远”，成立于2020年3月）存在外部有限合伙人，并对外进行投资，相关有限合伙以投资活动为目的，

采用基金形式运作，符合《私募基金监管办法》第二条第三款所列情形，属于应备案的私募基金产品，广济惠达未将相关产品进行备案，该行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法（试行）》）第十一条的规定，持续管理未备案基金产品的行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条的规定。

二是未及时更新登记信息。广济惠达的出资人在 2022 年 10 月之前发生多次变更。工商信息显示，广济惠达当前股东为仁恒易资产管理（天津）有限公司（71%）、天津广济同舟企业管理合伙企业（有限合伙）（19%）、北京刺桐投资管理有限公司（5%）、广达鸿毅（天津）企业管理有限公司（5%）。前述信息与资产管理业务综合报送平台登记信息不一致，相关行为违反了《登记备案办法（试行）》第二十一条的规定。

三是向非合格投资者募集资金。广济惠达管理的基金产品中，存在投资者认缴出资额低于 100 万的情形，相关行为违反了《私募基金监管办法》第十二条的规定。

以上事实有工商登记信息、监管部门行政监管措施决定书等证据予以确认，事实清楚、证据充分，足以认定。根据广济惠达提供的历任高管人员名册以及登记信息，苏新义自 2014 年 6 月至今任广济惠达法定代表人，应当对其任职期间公司的违规行为承担责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《实施办法》

第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对苏新义进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在本决定书送达之日起 15 个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024 年 1 月 29 日



抄送：证监会市场二司（清整办），天津证监局。
